

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 26/05/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Incremento de superficie de riego sin incremento de volumen en 86,95 ha. (Expediente 6693/2018 (2018CP0342) UGH RO0102), situado en el término municipal de La Roda (Albacete) cuya promotora es Agraria Casa Arnedo SL. Expediente S478/2025/AB/00056. [2026/4129]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1 "Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería", apartado c: "Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una superficie superior a 10 has.

El promotor del proyecto es Agraria Casa Arnedo S.L., y el órgano sustantivo es la Confederación Hidrográfica del Júcar, teniendo el expediente de evaluación ambiental por esta Delegación Provincial el número S478/2025/AB/00056.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

1.- Antecedentes.

Según el documento ambiental de fecha mayo de 2024, se tramita ante la Confederación Hidrográfica del Júcar el incremento de superficie de riego sin aumento de volumen en la Unidad de Gestión Hídrica (UGH) RO0102, expediente 6693/2018 (2018CP0342), para la finca "Casa Arnedo" del término municipal de La Roda (Albacete).

La solicitud de informe se recibe en el Servicio de Calidad Ambiental el 2 de enero de 2026 para la tramitación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada.

1.1.- Descripción.

El proyecto consiste en la ampliación de regadío sin aumento de volumen mediante sistema de riego por aspersión fija con tubería enterrada y riego por pívot para cultivos herbáceos, en diversas parcelas de los polígonos 45, 46 y 105 del término municipal de La Roda (Albacete), con una superficie total a transformar de 86,95 ha. La superficie total de regadío una vez regularizada será de 384,79 ha.

Las parcelas objeto del proyecto son las siguientes:

Municipio	Polígono	Parcela	Recinto	Superficie Ha
La Roda	45	6	3	0,83
La Roda	46	4	1	17,78
La Roda	46	4	2	0,01
La Roda	46	4	3	0,23
La Roda	46	5	1	0,36
La Roda	46	9	2	0,08
La Roda	46	9	2	0,08
La Roda	46	9	6	0,23
La Roda	46	9	7	35,71
La Roda	46	10	1	5,87
La Roda	46	12	5	1,02

La Roda	46	9002	1	0,27
La Roda	46	9003	1	0,36
La Roda	46	9005	1	0,11
La Roda	105	122	4	24,09
Total				86,95

1.2.-Sistema de riego en el aprovechamiento.

El sistema de riego es el de riego por aspersión fija con tubería enterrada y riego por pívot, abastecidos desde dos embalses de regulación de cemento (balsa 1: 576 m³; balsa 2: 3.125 m³). Las bombas de impulsión existentes no se van a modificar. La red de tuberías es de PVC de 6 atm con junta elástica. La explotación cuenta con cinco centros de transformación abastecidos desde la línea de M.T. de la compañía eléctrica suministradora. No será preciso ampliar las instalaciones existentes.

1.3.- Captaciones de agua.

La finca "Casa Arnedo" dispone de cuatro captaciones de agua, y dentro de la solicitud de la concesión administrativa del expediente 6693/2018 de la Confederación Hidrográfica del Júcar, se va a proceder a la extracción del recurso mediante dichas captaciones con las siguientes características:

Captación	Nº toma	UTM X	UTM Y	Prof. (m)	Diám. (mm)	Caudal l/s	Potencia kw	Prof. bomba m
2010CP0010	1	571.583	4.329.118	200	500	200	220,65	110
2010CP0010	2	571.305	4.330.222	200	500	200	257,43	110
2010CP0010	3	571.359	4.329.046	360	500	160	279,49	110
2010CP0010	4	572.611	4.328.614	200	500	200	147,1	110

1.4.- Energía a utilizar.

La explotación cuenta con cinco centros de transformación abastecidos desde la línea de M.T. de la compañía eléctrica suministradora. No será preciso ampliar las instalaciones existentes.

La explotación se abastece directamente de la línea de M. T. de la compañía eléctrica suministradora. El transformador se ubica en el interior de una caseta próximo al pozo y suministra una potencia de hasta 200 kVA.

La red eléctrica de baja tensión consta de la caseta de mando de cuadro de contadores, cuadros de protección y maniobra y de sistemas de protección de la red de riego con presostatos. Desde el cuadro de protección parten las líneas enterradas que suministran la energía eléctrica al equipo de bombeo.

1.5.- Necesidades hídricas.

El volumen anual de agua a utilizar es de 1.636.160 m³/año, de acuerdo con la concesión tramitada ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. La distribución de cultivos prevista para la totalidad del aprovechamiento (384,79 ha) es la siguiente:

Cultivo	Superficie (ha)	Consumo agua m ³ / ha	Volumen total m ³ / año
Alfalfa	76,96	8.000	615.664
Trigo	76,96	3.100	238.570
Adormidera	76,96	2.700	207.787
Ajo Chino	60,88	2.200	133.931
Brócoli	38,48	3.500	134.677
Patata	54,56	5.600	305.532
Total	384,79		1.636.160

1.6.- Alternativas estudiadas.

El documento ambiental analiza las siguientes alternativas de sistema de riego:

- Riego superficial por inundación o a manta: presenta baja eficiencia hídrica, mayor riesgo de percolación y contaminación del acuífero, y requiere elevada mano de obra.
- Riego por aspersión: permite una dosificación adecuada del agua con buena eficiencia, adaptada a cultivos herbáceos. Sus instalaciones requieren movimientos de tierras para la instalación de tuberías. Puede favorecer enfermedades fúngicas.
- Riego por goteo: óptimo para cultivos leñosos, pero presenta problemas técnicos y de manejo para cultivos herbáceos.

Se ha adoptado el sistema de riego por aspersión como alternativa más adecuada desde el punto de vista agronómico y ambiental para el tipo de cultivos herbáceos previstos.

1.7.- Análisis de los impactos potenciales en el medio ambiente reflejados en el documento ambiental.

El promotor refleja una serie de afecciones en el documento ambiental sobre:

Afecciones a áreas protegidas
Afección a hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial, fauna y flora biodiversidad
Afección a la hidrología e hidrogeología
Afección al suelo
Afección a vías pecuarias y montes de utilidad pública
Afección a contaminación atmosférica y acústica
Afección a los factores climáticos
Generación y gestión de residuos
Afecciones al medio socioeconómico

1.8.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias propuestas por el promotor para la adecuada protección del medio ambiente.

El promotor refiere una serie de medidas comunes en la implantación del sistema de riego estudiado concretamente sobre:

Fauna y flora
Aguas subterráneas
Suelo
Generación y gestión de residuos
Atmósfera y calidad del aire
Protección del suelo
Protección de la vegetación
Protección del paisaje
Protección del patrimonio

1.9.- Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá asignar un responsable del mismo, notificando al órgano sustantivo, su nombramiento como encargado del control, inspección y cumplimiento de dicho Plan.

Todas las actuaciones y/o mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento ambiental deberán tener constancia escrita en forma de actas o estadillos que permitan comprobar su correcta ejecución.

Se contempla:

- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar y cumplimiento de lo que se establezca.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de documentación.

- Control de daños erosivos producidos por escorrentía superficial.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 11 de diciembre de 2025, se reciben en el Servicio de Calidad Ambiental de Albacete de la Delegación Provincial de Consejería de Desarrollo Sostenible, por parte del órgano sustantivo, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto.

El 29 de diciembre de 2025, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (*)
- Confederación Hidrográfica del Júcar (*)
- Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Viceconsejería de Cultura y Deportes, Albacete (*)
- Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento (*)
- Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha – Coordinación Provincial de Albacete (*)
- Sociedad Albacetense de Ornitología – SAO (*)
- Ayuntamiento de La Roda
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha

Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la normativa en vigor de su competencia.

El contenido del informe de cada órgano que ha contestado en la fase de consultas, se resume a continuación.

El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad emite informe con fecha 28 de enero de 2026 (Ref. SMNB/090126 MRC), en el que señala que la zona de actuación se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas, si bien constituye zona de reproducción de aves esteparias y de águila perdicera, así como zona de campeo del águila imperial ibérica. Asimismo, indica que la parcela 12 del polígono 46 linda al sur con la Cañada Real de La Mancha a Murcia, vía pecuaria deslindada con 75 metros de anchura y amojonada conforme a las resoluciones de 29 de junio de 2006 y 25 de agosto de 2009.

En cuanto al estudio de impacto ambiental presentado, se detectan algunas deficiencias que deberían ser subsanadas antes del comienzo de las obras: no se aporta cartografía de la nueva red de riego ni del zanjeado y demás obras necesarias; el inventario ambiental se considera excesivamente sucinto y debe centrarse específicamente en el hábitat estepario y la avifauna ligada al mismo; y, finalmente, no se ha evaluado la contaminación por nitratos en fase de explotación, siendo la zona vulnerable según la Orden 158/2020, de 28 de septiembre, ni el impacto de los productos fitosanitarios, tratándose de zona periférica según Sigpac.

Una vez subsanadas las anteriores deficiencias, se propone un condicionado general cuyos puntos se exponen en el apartado cuarto de esta resolución.

El servicio de Cultura y Deportes emite informe con fecha 27 de enero de 2026 (Exp/Cult: 26.0148), en el que pone de manifiesto la existencia en las zonas de actuación de elementos patrimoniales registrados en el Inventario de Patrimonio Cultural del municipio de La Roda, la proximidad a la Cañada Real de La Mancha a Murcia, y la alta susceptibilidad arqueológica de las áreas afectadas por el proyecto.

En aplicación del artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, el servicio de cultura y deportes determina que debe efectuarse un Estudio de Valoración Histórico-Cultural, conforme a los artículos 49 y 50 de la citada ley, con el objeto de identificar, describir y valorar los efectos del proyecto de obra civil sobre el Patrimonio Cultural, evaluando su correspondiente viabilidad y compatibilidad y proponiendo, en su caso, las medidas correctoras oportunas. Dicho estudio deberá ser realizado por un profesional cualificado

expresamente autorizado por la Viceconsejería de Cultura y Deportes, y deberá presentarse y obtener informe favorable antes del inicio de las obras.

La Dirección General de Carreteras emite informe con fecha 17 de abril de 2026 (Ref. AB-10146-26-SC), en el que identifica la carretera autonómica CM-3135 (categoría comarcal, IMD de 980 veh/día con un 13 % de vehículos pesados según el aforo de 2024) como la infraestructura vial afectada por el proyecto, dado que las parcelas objeto del mismo son colindantes con su margen izquierda entre los pp.kk. 7+680 y 11+080.

Desde el punto de vista ambiental, el informe señala que el riego por aspersión en parcelas colindantes con la CM-3135 puede afectar negativamente al drenaje de la carretera, por lo que las instalaciones de riego, tanto fijas como móviles, deberán situarse en todo caso fuera de la zona de dominio público y a una distancia suficiente para garantizar que no afecten negativamente a la carretera, a sus elementos o a la seguridad vial, sin que en ningún caso se produzca reducción de la visibilidad ni se altere el funcionamiento de los sistemas de drenaje longitudinal.

En relación con la afección directa a la red de carreteras autonómica, la Dirección General de Carreteras señala que la documentación presentada no tiene el grado de detalle suficiente para valorar el cumplimiento de las restricciones de uso, por lo que exige la presentación de un plano de planta completo en el que aparezcan todos los elementos y actuaciones del proyecto —tuberías, pívots, vallado, plantaciones, captaciones, etc.— junto con el grafiado de las líneas de las zonas de afección de la CM-3135. Con carácter previo al inicio de las obras, deberán obtenerse ante la Dirección General de Carreteras las correspondientes autorizaciones para todas las actuaciones que se sitúen dentro de las zonas de afección, incluyendo accesos, plantaciones en zona de protección, construcción de vallado y cruces subterráneos o aéreos de líneas eléctricas u otros servicios.

Los Agentes Medioambientales emiten su informe el 13 de enero de 2026. Indican que la zona se encuentra dentro de la IBA (Área Importante para las Aves) número 459 y parcialmente dentro de una Malla C de actuación del OAEN de Castilla-La Mancha, que delimita áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las aves incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.

Entre las consideraciones técnicas más relevantes, los Agentes advierten que las parcelas con códigos 9002, 9003 y 9005 del polígono 46 se corresponden con infraestructuras públicas y no deberían estar incluidas en el proyecto. Asimismo, señalan que las parcelas 9 y 12 del polígono 46 están parcialmente dentro de la citada Malla C, y que dentro del proyecto se encuentran manchas de monte —constituídas principalmente por encina, coscoja, romero y esparto— en la parcela 12 del polígono 46, recintos 1 y 2, así como arbolado de pino y encina en esa misma parcela, todo lo cual no debe sufrir alteración alguna. En relación con la Cañada Real de La Mancha a Murcia, advierten que las parcelas situadas al sur del proyecto lindan con ella, por lo que cualquier ocupación, aunque sea temporal, debe contar con la autorización del servicio competente. Destacan también la necesidad de un cronograma de obras que minimice las molestias a la avifauna en los momentos críticos de puesta, incubación y cría, así como la importancia de conservar los elementos estructurales del paisaje como lindes, márgenes y majanos como refugio de fauna. Finalmente, indican que si la explotación cuenta con líneas eléctricas propias, estas deberán cumplir el Real Decreto 1432/2008 y el Decreto 5/1999 de protección de la avifauna frente a electrocución.

La Confederación Hidrográfica del Júcar emite informe favorable con fecha 24 de abril de 2026 (Ref. 2026C-AM-00003), señala que no existen cauces próximos a los terrenos afectados según el Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000. Recuerda que queda prohibido el vertido directo o indirecto al Dominio Público Hidráulico sin autorización previa conforme al artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, y que las obras no podrán alterar el curso natural de las aguas ni modificar el drenaje natural ni la esorrentía de los terrenos.

En cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, la CHJ verifica que la mercantil Agraria Casa Arnedo S.L. es titular del expediente de concesión de aguas subterráneas 6693/2018 (2018CP0342) – UGH RO0102, en trámite para el riego de una superficie de 384,79 hectáreas con un volumen máximo anual de 1.636.160 m³. Dicho expediente cuenta con informe favorable de la Oficina de Planificación Hidrológica de fecha 6 de noviembre de 2023, que declara el volumen compatible con el vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar aprobado por Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, habiendo finalizado la fase de información pública el 3 de junio de 2025. En consecuencia, la CHJ considera acreditada la disponibilidad de recursos hídricos para el riego de las 86,95 hectáreas de nueva transformación objeto del proyecto, e informa favorablemente el mismo a los efectos del artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin perjuicio de las autorizaciones que preceptivamente deban obtenerse de este Organismo. Señala igualmente la obligación de instalar un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados, conforme a la Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre.

La Sociedad Albacetense de Ornitología presenta alegaciones con fecha 10 de febrero de 2026, esta asociación señala que el proyecto afecta a la IBA número 459 «Albacete-Barrax-La Roda», en cuyo ámbito se han constatado poblaciones significativas de especies mundialmente amenazadas como la avutarda (*Otis tarda*), el sisón (*Tetrax tetrax*), el cernícalo primilla (*Falco naumanni*), la ganga ibérica (*Pterocles alchata*) y el milano real (*Milvus milvus*), este último catalogado en peligro de extinción conforme al Real Decreto 139/2011. Describe también los impactos que genera la transformación a regadío sobre estas especies: el incremento del uso de fitosanitarios con efecto sobre los insectos base de su alimentación, la pérdida de hábitat estepario y del mosaico de cereal seco que proporciona alimento y cobertura para nidos y huevos, y la eliminación de linderos y elementos estructurales del paisaje agrario.

Como medidas compensatorias, la SAO solicita la formación de lindes con setos de especies leñosas autóctonas de una anchura mínima de 2 metros en una superficie equivalente al 40 % de la afectada por el proyecto; la instalación de al menos 4 majanos con piedras del propio terreno para favorecer al mochuelo europeo; el establecimiento de un plan de seguimiento específico sobre el aguilucho cenizo con comunicación inmediata a los agentes medioambientales ante cualquier indicio de nidificación; la presentación de un plan de cultivos anual para reducir al mínimo el uso de insecticidas y fertilizantes químicos; el mantenimiento de vegetación arvense entre las filas de cultivo y la prohibición de laboreo en época de nidificación comprendida entre los meses de abril y agosto; y la adopción de medidas de naturalización de las balsas de regulación, consistentes en orillas irregulares, pendientes suaves, implantación de vegetación acuática y cierres permeables a la fauna silvestre.

De acuerdo con el artículo 53.2 de la ley 2/2020 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar válidos.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

El proyecto consiste en la regularización de 86,95 hectáreas de riego sin aumento del volumen concesional máximo anual de 1.636.160 m³, en el marco del expediente 6693/2018 (2018CP0342) – UGH RO0102, en trámite ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. No se contemplan nuevas captaciones ni modificaciones en las infraestructuras de bombeo y regulación existentes. El sistema de riego proyectado es por aspersión fija enterrada, con ampliación de la red de tuberías de PVC.

La zona de actuación se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas, aunque es zona de reproducción de aves esteparias y de águila perdicera, zona de campeo del águila imperial ibérica, y se encuentra dentro de la IBA nº 459 “Albacete-Barrax-La Roda”. Las parcelas 9 y 12 del polígono 46 están parcialmente en Malla C del OAHN (áreas prioritarias para especies amenazadas).

Esta zona acumula numerosos expedientes de concesiones y transformaciones de regadío en los alrededores, constatándose una elevada presión sobre los acuíferos y profundidades piezométricas crecientes, lo que hace necesario un seguimiento específico de los recursos hídricos subterráneos.

El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, se realiza directamente sobre la reserva de recursos hídricos del acuífero afectado por la detracción de caudales, desconociendo el efecto sinérgico y acumulativo que cada nuevo sondeo ejerce sobre el acuífero afectado, al no tener constancia fehaciente del número de sondeos de este tipo que se encuentran funcionando en la actualidad en este entorno. Cabe señalar, que la creciente escasez de agua provocada, entre otras razones, por el exceso en la extracción, la degradación de la calidad del agua y el cambio climático, hacen insoslayable la utilización de los recursos hídricos de manera eficiente y sostenible.

Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

3.2. Ubicación del proyecto.

Las parcelas se ubican en el paraje Casa Arnedo del término municipal de La Roda (Albacete), entre el Acueducto Tajo-Segura (al este), la carretera CM-3135 (al oeste) y la Cañada Real de La Mancha a Murcia (al sur). Se trata de una llanura de cultivo de cereal a una altitud de 700-710 m.s.n.m., inserta en un mosaico agrícola con presencia de manchas de vegetación natural de encina, coscoja, romero y esparto, fundamentalmente en la parcela 12 del polígono 46.

La zona se encuentra dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario según la Orden 158/2020, y es zona periférica de protección para el uso sostenible de productos fitosanitarios según Sigpac. Parte de los terrenos ocupa la zona de policía del Acueducto Tajo-Segura, lo que requiere pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

La parcela 12 del polígono 46 linda al sur con la Cañada Real de La Mancha a Murcia, deslindada con 75 m de anchura. Las parcelas objeto del proyecto son colindantes con la margen izquierda de la carretera autonómica CM-3135 (comarcal), entre los pp.kk. 7+680 y 11+080.

3.3. Características del potencial impacto.

Los impactos más relevantes detectados son: el posible deterioro del hábitat estepario de alta biodiversidad ornitológica, especialmente durante la fase de obras; el riesgo de contaminación del acuífero Mancha Oriental por nitratos y fitosanitarios derivado de la intensificación agrícola; la posible afección a manchas de vegetación natural y arbolado existentes en las parcelas; la proximidad a la Cañada Real de La Mancha a Murcia y la afección al drenaje de la carretera CM-3135 por el riego por aspersión; y la posible presencia de elementos patrimoniales arqueológicos dada la susceptibilidad de la zona.

No obstante, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha emitido informe favorable a la disponibilidad de recursos hídricos, el expediente concesional es compatible con el Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar (informe OPH de 6/11/2023), y la fase de información pública finalizó el 3/6/2025. Con la adopción de las medidas correctoras y preventivas que se establecen en el presente informe, el impacto sobre el medio ambiente puede considerarse no significativo.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

4.1.- Protección de la avifauna y hábitat estepario.

Dada la especial sensibilidad de la zona por su riqueza en avifauna esteparia catalogada (avutarda, sisón, cernícalo primilla, aguilucho cenizo, milano real, águila perdicera, águila imperial ibérica, entre otras) y su pertenencia a la IBA nº 459, se establecen las siguientes medidas de carácter obligatorio:

Los trabajos que impliquen movimiento de tierras, desbroces, apertura de zanjas o cualquier otra actuación que genere perturbaciones, deberán realizarse fuera de la época reproductora de las especies presentes en el entorno. Queda expresamente prohibida la realización de estos trabajos en el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado, a criterio del servicio de medio natural y biodiversidad en función de las circunstancias reproductivas detectadas en la época de ejecución.

Se realizará con suficiente tiempo de antelación (mínimo 15 días hábiles) la comunicación previa de la ejecución del proyecto a los agentes medioambientales de la zona y al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete. La ejecución del proyecto se realizará bajo la supervisión y el seguimiento ambiental de dichos agentes, debiendo atenderse en todo momento a sus indicaciones y sugerencias.

Previamente al inicio de las obras, se jalonará la zona estricta de actuación para minimizar la afección a la vegetación natural, tanto por la actuación en sí como por el paso de maquinaria.

Se establecerá un plan de seguimiento específico sobre el aguilucho cenizo (*Circus pygargus*). Si se detectan indicios de nidificación de alguna pareja en el ámbito de las actuaciones o en su entorno inmediato, deberá comunicarse inmediatamente a los Agentes Medioambientales de la zona y al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, debiendo paralizar las labores en un radio de 500 m del nido hasta la conclusión del período de cría.

Se instalarán al menos cuatro (4) majanos con piedras sacadas del propio terreno, distribuidos en el perímetro de las parcelas transformadas, para favorecer refugio y alimentación de especies como el mochuelo europeo (*Athene noctua*) y otros vertebrados.

En la explotación de la finca se fomentará el mantenimiento de parches de vegetación natural no cultivada, la reducción del uso de productos agroquímicos a los mínimos necesarios y la utilización de los de menor toxicidad y persistencia.

Si la explotación cuenta con líneas eléctricas propias, estas deberán cumplir con las prescripciones técnicas del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y con las medidas adicionales del Decreto 5/1999 de Castilla-La Mancha de Protección de Avifauna.

El promotor participará activamente en las medidas de conservación de especies esteparias establecidas por la Administración, lo cual deberá constar como compromiso expreso del propietario.

4.2.- Protección de la vegetación natural.

La instalación del sistema de riego no podrá implicar afección alguna a las cubiertas vegetales naturales competencia del Servicio de Medio Natural, en aplicación de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Se establecen las siguientes medidas:

Se respetarán íntegramente las manchas de monte existentes en la parcela 12 del polígono 46, constituidas principalmente por encina (*Quercus ilex*), coscoja (*Quercus coccifera*), romero (*Rosmarinus officinalis*) y esparto (*Stipa tenacissima*), en los recintos 1 y 2. Dichas manchas no sufrirán alteración de ningún tipo.

Se respetará el arbolado existente (pino y encina) que hay dentro del cultivo en la parcela 12 del polígono 46. Los trabajos que impliquen remoción del suelo respetarán una distancia mínima de 2 metros con respecto a la proyección vertical de la copa de los árboles.

Se prohíbe la alteración significativa o destrucción de lindes, setos, superficies ocupadas por vegetación natural, árboles, arbustos o bosquetes de especies forestales, y demás elementos estructurales o característicos del paisaje agrario.

En caso de que se realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a esta Delegación Provincial, en aplicación del artículo 49 de la Ley 3/2008. La emisión del presente informe de impacto ambiental no presupone dicha autorización.

La eliminación de los restos vegetales que puedan generarse se realizará con la mayor brevedad posible, mediante trituración o quema controlada conforme a la normativa de prevención de incendios forestales, para evitar la aparición de plagas forestales y reducir el riesgo de incendios.

Las zonas de acopio de materiales, maquinaria y demás instalaciones auxiliares se localizarán preferentemente en lugares desprovistos de vegetación natural.

El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya existente.

Aquellos recintos que constituyen elementos del paisaje según Sigpac no deberán ser objeto de actuación, debiendo consultarse previamente cualquier intervención con el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad para evitar consecuencias en materia de ayudas de la PAC.

4.3.- Vías pecuarias.

En relación con la Cañada Real de La Mancha a Murcia, que linda al sur con la parcela 12 del polígono 46 del término municipal de La Roda, se establecen las siguientes condiciones:

- La vía pecuaria está deslindada con 75 m de anchura por Resolución de 29/06/2006 (DOCM nº 147/2006) y amojonada por Resolución de 25/08/2009 (DOCM 184/2009). El linde entre la parcela y la vía pecuaria está definido por la siguiente alineación de puntos (coordenadas UTM ETRS89): 146I=M43: x=570013,37; y=4328375,24 / 147I: x=570115,16; y=4328375,24 / 148I=M45: x=570220,19; y=4328311,17 / 149I: x=570317,11; y=4328288,14 / 150I: x=570432,28; y=4328267,84 / 151I=M47: x=570541,24; y=4328245,55 / 152I: x=570638,79; y=4328223,53 / 153I=M49: x=570712,06; y=4328207,17.
- La instalación del riego y cualquier plantación en esta parcela se realizará respetando la alineación del deslinde más un retranqueo de 2 m para plantaciones de árboles (art. 591 del Código Civil), y en todo caso la distancia necesaria a la linde para realizar todas las labores del cultivo sin invadir en ningún caso la vía pecuaria.
- Cualquier ocupación de la vía pecuaria, aunque sea temporal, requerirá la autorización previa del servicio competente en materia de vías pecuarias.

La instalación respetará asimismo las zonas y caminos de uso público y otras servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.

4.4.- Protección del patrimonio cultural.

Dada la existencia en las zonas de actuación de elementos patrimoniales registrados en el Inventario de Patrimonio Cultural del municipio de La Roda, la proximidad a la Cañada Real de La Mancha a Murcia, y la alta susceptibilidad arqueológica de las áreas afectadas, en aplicación del artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, se establece la siguiente condición:

El promotor deberá encargar y presentar ante el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete un Estudio de Valoración Histórico-Cultural, realizado conforme a los artículos 49 y 50 de la Ley 4/2013, por un profesional cualificado expresamente autorizado por la Viceconsejería de Cultura y Deportes, con el fin de identificar, describir y valorar los posibles efectos del proyecto sobre el Patrimonio Cultural y evaluar su viabilidad/compatibilidad, proponiendo en su caso medidas correctoras. Este estudio deberá presentarse y obtener informe favorable antes del inicio de las obras.

Durante los movimientos de tierra y apertura de zanjas, se realizará un permanente seguimiento arqueológico. Si se encontrase algún resto o vestigio arqueológico, se paralizarán inmediatamente los trabajos y se comunicará a la Dirección General de Patrimonio y Museos para que determine las acciones a llevar a cabo.

4.5.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

La actuación se enmarca en la Masa de Agua 080.129 – Mancha Oriental, que presenta una intensa presión de extracción. Se establecen las siguientes medidas:

Previamente al inicio de cualquier actuación, el promotor deberá contar con la concesión de aguas subterráneas otorgada por la Confederación Hidrográfica del Júcar y los permisos correspondientes derivados de la misma.

Conforme a lo dispuesto en la Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre, el titular queda obligado a instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador) en lugar de fácil acceso, debidamente protegido.

Las obras no podrán alterar el curso natural de las aguas, el drenaje natural ni la escorrentía de los terrenos (art. 5.2 y 47 del Texto Refundido de la Ley de Aguas).

En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático. Se realizará un acopio de los 30 primeros centímetros de suelo agrícola, almacenado en caballones de altura inferior a 1,2 m para facilitar su aireación y evitar su compactación.

Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales que puedan contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (art. 100 del TRLA).

4.6.- Contaminación por nitratos y uso sostenible de productos fitosanitarios.

Las parcelas objeto del proyecto se encuentran dentro de una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, según la Orden 158/2020, de 28 de septiembre, y constituyen zona periférica de protección para el uso sostenible de productos fitosanitarios según Siggpac. Se establecen las siguientes obligaciones:

Deberá cumplirse en todo momento lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por el Decreto 80/2025, de 14 de octubre, y en el Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla-La Mancha (Resolución de 24 de septiembre de 1998).

Se llevará a cabo un plan de fertilización adecuado a las necesidades reales de los cultivos y a las características del suelo, con el fin de minimizar las pérdidas de nitrógeno hacia el acuífero. Los tratamientos fertilizantes se realizarán con productos específicos de degradación rápida y persistencia corta.

En las operaciones de abonado se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.

Deberá cumplirse el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, así como el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios.

Se llevará un libro de registro de los productos fitosanitarios utilizados en el que se indiquen la fecha, zona de aplicación, nombre comercial, materia activa, dosis empleada y categoría de peligrosidad. Los equipos de aplicación se revisarán periódicamente.

No se aplicarán fertilizantes ni biocidas en terrenos encharcados.

Los tratamientos fitosanitarios se realizarán con productos de menor toxicidad y persistencia. Se regularán las fechas de aplicación para evitar la época de nidificación de la avifauna (marzo-agosto) en la medida de lo posible.

4.7.- Bienes de Dominio Público e Infraestructuras.

Las parcelas objeto del proyecto son colindantes con la margen izquierda de la carretera autonómica CM-3135 (comarcal, IMD 980 veh/día) entre los pp.kk. 7+680 y 11+080. Las zonas de afección de la CM-3135 son: dominio público 3 m, servidumbre 8 m, zona de protección 30 m y línea de edificación 18 m, medidos desde la arista exterior de la explanación o de la calzada según corresponda.

Las instalaciones de riego, tanto fijas como móviles, se situarán siempre fuera de la zona de dominio público, a una distancia suficiente para garantizar que no afecten negativamente a la carretera, a sus elementos o a la seguridad vial, y sin que se produzca reducción de la visibilidad. Los sistemas de pívot no sobrevolarán la zona de dominio público.

Las aguas procedentes del riego por aspersión no afectarán negativamente en ningún caso a la carretera ni a sus sistemas de drenaje longitudinal, para lo que deberán adoptarse las medidas necesarias por parte del titular de la instalación.

Previamente al inicio de las obras, el promotor deberá presentar ante la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento un plano de planta completo en el que aparezcan todos los elementos y actuaciones del proyecto (tuberías, pívots, vallado, plantaciones, captaciones, etc.), junto con el grafiado de las líneas de las zonas de afección de la carretera CM-3135, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Carreteras (Decreto 1/2015, de 22 de enero).

Previamente al inicio de las obras, se solicitará la correspondiente autorización de obras ante la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento para todas las actuaciones que se sitúen dentro de las zonas de afección de la CM-3135 (plantaciones en zona de protección, vallado, accesos, cruce de servicios, etc.), conforme a la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha y su Reglamento.

Se utilizarán únicamente los caminos rurales existentes para el acceso a las parcelas, sin apertura de nuevos viales. En caso de que fuese imprescindible un nuevo acceso a la carretera CM-3135, se diseñará conforme a normativa y requerirá autorización expresa de la Dirección General de Carreteras.

4.8.- Plan de desmantelamiento.

Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento, sean peligrosos o no, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través de gestor autorizado, en los términos que establece el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, sobre envases y residuos de envases.

Los residuos generados por la maquinaria (aceites, lubricantes) se almacenarán en bidones estancos y serán retirados por gestor autorizado. Las operaciones de mantenimiento de maquinaria se realizarán fuera de la zona de actuación.

En caso de derrame accidental de combustibles o lubricantes, se retirará de inmediato la capa de suelo contaminada y se depositará en contenedor estanco para su gestión por gestor autorizado.

Los residuos generados durante la fase de obras (materiales sobrantes, restos de tuberías, etc.) serán retirados a vertedero autorizado o reciclados.

4.9.- Plan de desmantelamiento.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones y medidas correctoras establecidas en la presente resolución. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones realizadas en aplicación del programa de vigilancia ambiental deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas y la normativa vigente. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción y estará a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes aspectos:

Control del cumplimiento de la restricción de obras en época primaveral-estival (1 de marzo a 31 de agosto) y verificación de las comunicaciones previas a los agentes medioambientales.

Seguimiento específico de la avifauna esteparia: censo anual de aves esteparias en las parcelas afectadas y su entorno, con especial atención al aguilucho cenizo, avutarda, sisón y cernícalo primilla. Los resultados se incluirán en el informe anual de seguimiento.

Control de la integridad de las manchas de vegetación natural en la parcela 12 del polígono 46 y del arbolado existente, con verificación fotográfica anual.

Control del establecimiento y mantenimiento de los linderos de vegetación natural alrededor y entre parcelas, verificando la ausencia de aplicación de herbicidas en dichos linderos.

Verificación de la instalación y estado de los majanos de fauna (mínimo 4) y comprobación de su utilización por la fauna.

Seguimiento de los niveles piezométricos del acuífero Mancha Oriental, de acuerdo con los sistemas de control establecidos por la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Control de la correcta aplicación del plan de fertilización y tratamientos fitosanitarios, y revisión del libro de registro de productos fitosanitarios utilizados.

Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.

Control del buen funcionamiento de los equipos de riego, verificando que no se producen fugas o derrames.

Control del cumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones de carreteras y vías pecuarias.

Control de ausencia de afección al patrimonio arqueológico durante los movimientos de tierra, documentando el avance de los trabajos.

Verificación de la obtención del Estudio de Valoración Histórico-Cultural con informe favorable del Servicio de Cultura antes del inicio de las obras.

Control del cumplimiento del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente resolución.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete:

a) Antes del inicio de las obras:

Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 15 días hábiles.

Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.

Resolución de concesión de aguas subterráneas emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar (expediente 6693/2018 – UGH RO0102).

Estudio de Valoración Histórico-Cultural con informe favorable del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete.

Autorización de obras de la Dirección General de Carreteras para las actuaciones en zonas de afección de la carretera CM-3135, incluyendo el plano de planta completo del proyecto con grafiado de zonas de afección.

Aclaración justificada sobre las obras o actuaciones nuevas a ejecutar, diferenciando las ya realizadas de las proyectadas, con cartografía detallada de la nueva red de riego y zanjeado.

Justificación sobre la situación de las parcelas 9002, 9003 y 9005 del polígono 46 (infraestructuras públicas) y, en su caso, exclusión del ámbito del proyecto.

Delimitación sobre plano catastral o Siggpac de los recintos con vegetación natural, manchas de monte y arbolado a conservar, en especial en la parcela 12 del polígono 46.

b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24 de mayo de 2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto , “Incremento de superficie de riego sin incremento de

volumen en 86,95 has en La Roda (Exp. 6693/2018 (2018CP0342) UGH RO0102)“(S478/2025/AB/00056) cuyo promotor es Agraria Casa Arnedo S.L., no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://nevia.castillalamancha.es/>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Albacete, 26 de mayo de 2026

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

ANEXO CARTOGRAFIA DE LA ACTUACIÓN



Perímetro de la actuación proyectada. Fuente: Documento ambiental del promotor